Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Ivinhema

2ª Vara

Autos nº 0800408-82.2018.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum
Requerente: Elizabet Sales
Réu: Município de Ivinhema e outro

Visto.

I – Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Elizabet Sales em face de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ivinhema, todos suficientemente qualificados nos autos.

Aduziu a parte requerente ser portadora de retinopatia diabética e apresenta baixa acuidade visual, razão pela qual necessita submeter-se à consulta com especialista oftamológico e ulterior procedimento cirúrgico.

Disse ainda que solicitou administrativamente a realização do procedimento. Contudo, até a propositura da ação o tratamento não lhe fora disponibilizado.

Assim, pugnou pela procedência do pedido, com o fito de compelir a parte requerida à fornecer o atendimento necessário, porquanto não possui recursos suficientes para obtê-lo.

Anexou documentos às fls. 10-18.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 18/01/2019 às 13:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800408-82.2018.8.12.0012 e código zrwgYYS0.

Sobreveio parecer do Núcleo de Apoio Técnico, favorável ao atendimento do pedido (fls. 19-21).

Tutela antecipada deferida às fls. 37-39.

O Estado de Mato Grosso do Sul renunciou ao prazo para apresentação de contestação e pugnou pela não isenção quanto aos honorários de sucumbência.

O Município de Ivinhema, em contestação, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão do elevado custo do tratamento. No mérito, arguiu a responsabilidade solidária entre o Município e o Estado. Requereu ao final, a extinção do feito pela ilegitimidade e, alternativamente, a improcedência do pedido.

Justapôs documentos às fls. 60-61.

A parte requerente impugnou a contestação às fls. 63-65.

Instadas a manifestarem-se, as partes abdicaram da produção de provas.

Era o necessário relatar.
Passo a decidir.

II – Fundamentação

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 18/01/2019 às 13:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800408-82.2018.8.12.0012 e código znwgYYS0.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, na qual a parte requerente pretende compelir a parte requerida a disponibilizar-lhe o tratamento de saúde.

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I), porquanto não há necessidade de produção de outras provas, que não as encartadas nos autos.

Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Ivinhema, pois a responsabilidade entre os três entes da Federação é solidária. Logo, qualquer um deles pode ser acionado pelo jurisdicionado. Nesta senda:

> *(...) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO – PROVIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. (...) Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde dos cidadãos, exatamente porque o art. 196, da CF/88, vale-se do termo Estado para abranger tanto a União, quanto os Estados e Municípios. Precedente do STJ. (...). (TJ-MS - APL: 08004960620138120042 MS 0800496-06.2013.8.12.0042, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).*

No mérito, verifico que a patologia que acomete a

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 18/01/2019 às 13:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800408-82.2018.8.12.0012 e código zrwgYYS0.

parte requerente e a necessidade da realização do exame encontram-se suficientemente comprovadas nos autos, sobretudo nos documentos acostados com a inicial (fls. 12-15), corroborados pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJMS (fls. 19-21).

No que toca à obrigatoriedade de fornecimento do tratamento, não há razões para relativizar a premissa disposta no artigo 196 da Constituição Federal, notadamente porque o recurso terapêutico almejado é fornecido pela rede pública de saúde, conforme se infere da conclusão do NAT (fls. 20).

Assim, comprovada a enfermidade, a necessidade e a disponibilidade do tratamento pelo SUS, a procedência da ação é medida de rigor, sendo certo que os requeridos são solidariamente responsáveis pelo atendimento do pedido, como dito alhures.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Ivinhema a disponibilizar à parte os procedimentos necessários para o tratamento da doença (retinopatia diabética não proliferativa em ambos os olhos), observando-se a prescrição médica.

Sem condenação em custas, haja vista que o requerido é isento *ex lege.*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 18/01/2019 às 13:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800408-82.2018.8.12.0012 e código znwgYYS0.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Condeno os requeridos Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ivinhema ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, dos honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), a serem pagos em favor do Fundo Especial para Desenvolvimento das Atividades do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Defensoria Pública – FUNADEP. Porém, afasto a cobrança em relação ao requerido Estado de Mato Grosso do Sul, na forma da Súmula 421 do STJ.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (Súmula 490/STJ). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, remeter os autos ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, data e hora da assinatura digital.

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 18/01/2019 às 13:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800408-82.2018.8.12.0012 e código znwgYYS0.